

Commessa

Nome Mancino S.r.l.
Riferimento 26/00038
Indirizzo Via Filippo Serpero
MASATE 20060Ordine di vendita N. 4610040268
Revisione N. 0
Data 28.01.2026
Valuta EURCellulare +390295364076
Email
Conto presso il cliente
Codice cliente 124071Contatto
Cellulare
E-MailAttenzione : Spedire a
MANCINO SRL
STRADA PROV. 17 - C.DA FINAZZI PA BALESTRATE 90041 Italia

Posizione	Codice materiale & descrizione	UM	Data richiesta	Q.tà richiesta	Data confermata	Q.tà confermata	Prezzo Unitario	Sconto	Valore Netto
000010	FCUTS1C0012UGAL005 TOL1 12 1(12 SM)T/VH9M CPR B2ca 2671FO Tol.+ :3,0 %	M	10.03.2026	3.500,00 0	10.03.2026	3.500,000	1,0500		3.675,00
000020	FCUTS1C0012UGAL005 TOL1 12 1(12 SM)T/VH9M CPR B2ca 2671FO Tol.+ :3,0 %	M	10.03.2026	3.500,00 0	10.03.2026	3.500,000	1,0500		3.675,00
000030	FCUTS1C0012UGAL005 TOL1 12 1(12 SM)T/VH9M CPR B2ca 2671FO Tol.+ :3,0 %	M	10.03.2026	1.500,00 0	10.03.2026	1.500,000	1,0500		1.575,00
TOTALE									8.925,00

B8282096F2
F37H25001360001

Termini e condizioni commerciali

N.ordine del cliente e data: 26/00038 28.01.2026
Termini di consegna: DAP Delivered At Place
Termini di pagamento: R120 RB 120 GG DF FM
Imballaggio: Compreso
Note e commenti : Commessa 25/00011



Spett.le

Metallurgica Bresciana S.p.A.**Viale G. Marconi,31**25020 *Brescia*

BS

Indirizzo di consegna:

Mancino S.r.l.

Numero	Del	Data di consegna:	Pag.
26/00038	28/01/2026	27/02/2026	1/1

Condizione pagamento	
----------------------	--

Banca di appoggio

Telefono

0309771911

Annotazioni

CIG

B8282096F2

CUP

F37H25001360001

COMMESSA

25/00011

Contatti per la consegna: SIG. Paolo Cracchiolo Telefono: +39 331 6173173

Vostro Riferimento

Spese bolli €	Spese incasso €	Spese spedizione / imballo €	Altre €
0,00	0,00	0,00	0,00
Totale netto merce €	Totale netto servizi €	Ulteriori sconti €	Totale ordine €
8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
In allegato al presente Ordine le nostre Condizioni Generali di Acquisto. Con la sottoscrizione per accettazione del presente Ordine		Totale Iva €	Totale ordine lordo €
		1.963,50	10.888,50

In allegato al presente Ordine le nostre Condizioni Generali di Acquisto. Con la sottoscrizione per accettazione del presente Ordine ovvero con l'invio di una Vostra conferma d'ordine le C.G. di Acquisto si intendono da Voi integralmente accettate

**EMAIL: info@mancinosrl.it
mancinosrl@legalmail.it
www.mancinosrl.it**



Debora Petrogalli <debora.petrogalli@stl.tech>

Ordine N26/00038 Commessa 25/00011 CIG B8282096F2 CUP F37H25001360001

1 messaggio

Marco Valentini - Mancino S.r.l. <marcovalentini@mancinosrl.it>

28 gennaio 2026 alle ore 10:44

A: Antonio Raffo <antonio.raffo@stl.tech>, "Alessandro Prattella - Mancino S.r.l." <alessandroprattella@mancinosrl.it>

Cc: Debora Petrogalli <debora.petrogalli@stl.tech>, "luca.facchinetti@stl.tech" <luca.facchinetti@stl.tech>, "Info - Mancino S.r.l." <Info@mancinosrl.it>

Buongiorno,

La presente per inviare ordine numero 26/00038 del 28.01.2026 relativo alla nostra commessa 25/00011 CIG B8282096F2 CUP F37H25001360001.

Consegna presso:

Mancino S.r.l. (sede Sicilia)**STRADA PROVINCIALE 17 CONTRADA FINAZZI-****38°02'18.5"N 13°00'44.3"E****90041 BALESTRATE (PA) Italia IT****Contatti per la consegna:****SIG. Paolo Cracchiolo Telefono: +39 331 6173173****<https://maps.app.goo.gl/e7V7GwiSKDxS7MZc9>**

Chiediamo conferma d'ordine e trasmissione schede tecniche e certificazioni dei relativi materiali forniti.

Grazie.

Cordiali Saluti.

Per. Ind. Marco Valentini

IT Manager

Ufficio Acquisti

Cell: 345.2999451

marcovalentini@mancinosrl.it**Mancino S.r.l**

Via Filippo Serpero, 4

20060 Masate (MI)

P.IVA/C.F.: 03105390961

Tel. 02 95.36.40.76

Fax 02 95.76.47.84

info@mancinosrl.itmancinosrl@legalmail.itwww.mancinosrl.it

Le informazioni contenute nella mail di provenienza di questo link, e negli eventuali allegati, sono riservate e destinate esclusivamente al destinatario della presente. Si notifica a chi legge il presente avviso – se non è l'effettivo destinatario o se la presente comunicazione è pervenuta per errore – che è proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto di questa mail e degli eventuali documenti allegati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 616 del Codice Penale (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) e ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nonché del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di rispedirlo al mittente, informandoci immediatamente, distruggendo il contenuto di questa mail e gli eventuali documenti allegati.

Da: Antonio Raffo <antonio.raffo@stl.tech>

Inviato: lunedì 19 gennaio 2026 09:49

A: Alessandro Prattella - Mancino S.r.l. <alessandroprattella@mancinosrl.it>

Cc: Debora Petrogalli <debora.petrogalli@stl.tech>; luca.facchinetti@stl.tech <luca.facchinetti@stl.tech>; Marco Valentini - Mancino S.r.l. <marcovalentini@mancinosrl.it>; Info - Mancino S.r.l. <Info@mancinosrl.it>

Oggetto: Re: Richiesta offerta economica - com.: 25/00008

Buongiorno Alessandro,

Potete applicare prezzo dell 'ultima fornitura 1,05 €/mt , e la consegna in circa 30 gg lav.

Grazie mille

Raffo Antonio
Sales Manager Italy

Metallurgica Bresciana S.p.A. | a STL Company
Viale G. Marconi n. 31, Dello, Brescia, - 25020, Italy
Landline: +39-030-9771911
Mobile : +39 349-6868020
www.metallurgicabresciana.it
www.stl.tech/

Il giorno lun 19 gen 2026 alle 09:13 Alessandro Prattella - Mancino S.r.l. <alessandroprattella@mancinosrl.it> ha scritto:

Buongiorno,

vi chiedo cortesemente offerta e disponibilità per il seguente:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| • TOL1 12 1(12 SM)/VH9M B2ca | 3500 metri; |
| • TOL1 12 1(12 SM)/VH9M B2ca | 3500 metri; |
| • TOL1 12 1(12 SM)/VH9M B2ca | 1500 metri; |

Indirizzo di spedizione:

Mancino S.r.l. (sede Sicilia)

STRADA PROVINCIALE 17 CONTRADA FINAZZI-

38°02'18.5"N 13°00'44.3"E

90041 BALESTRATE (PA) Italia IT

Contatti per la consegna:

SIG. Paolo Cracchiolo Telefono: +39 331 6173173

Restando a disposizione, porgo

Cordiali Saluti,

Ing. Alessandro Prattella

Ufficio Tecnico

Responsabile di Commessa

Cell: 331.1927122

alessandroprattella@mancinosrl.it



Mancino S.r.l

Via Filippo Serpero, 4

20060 Masate (MI)

P.IVA/C.F.: 03105390961

Tel. 02 95.36.40.76

Fax 02 95.76.47.84

info@mancinosrl.it

mancinosrl@legalmail.it

www.mancinosrl.it



CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

Le informazioni contenute nella mail di provenienza di questo link, e negli eventuali allegati, sono riservate e destinate esclusivamente al destinatario della presente. Si notifica a chi legge il presente avviso – se non è l'effettivo destinatario o se la presente comunicazione è pervenuta per errore – che è proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto di questa mail e degli eventuali documenti allegati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 616 del Codice Penale (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) e ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nonché del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di rispedirlo al mittente, informandoci immediatamente, distruggendo il contenuto di questa mail e gli eventuali documenti allegati.

STL - Sterlite Technologies Limited Disclaimer:

The content of this message may be legally privileged and confidential and are for the use of the intended recipient(s) only. It should not be read, copied and used by anyone other than the intended recipient(s). If you have received this message in error, please immediately notify the sender, preserve its confidentiality and delete it. Before opening any attachments please check them for viruses and defects. No employee or agent is authorized to conclude any binding agreement on behalf of Sterlite Technologies Limited with another party by email without express written confirmation by authorized person. Visit us at www.stl.tech

Please consider environment before printing this email !

Registered office: E 1, MIDC Industrial Area, Waluj, Aurangabad, Maharashtra – 431 136 CIN – L31300MH2000PLC269261

2 allegati



Ordine N26-00038 del 28.01.2026.pdf

345K



Condizioni Generali di Acquisto_Mancino Srl rev. 6.pdf

579K

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto ("Condizioni Generali") si applicheranno a tutte le forniture di beni ovvero alle prestazioni di opere e/o di servizi effettuate dal fornitore ("Fornitore") a favore della Mancino S.r.l. ("Acquirente"), in adempimento di contratti ("Contratto/i"), in qualsiasi forma perfezionatisi, come, ad esempio, mediante contratto con firma contestuale oppure mediante conferma – espressa o per fatti concludenti – di ordini di acquisto ("Ordine/i").

1.2 Le presenti Condizioni Generali potranno essere integrate o modificate da specifiche disposizioni ("Condizioni Particolari") indicate nell'Ordine o nel Contratto ovvero concordate con lettera a parte, restando inteso che sebbene le Condizioni Particolari prevarranno sul contenuto delle Condizioni Generali, la loro efficacia sarà peraltro limitata allo specifico Ordine o Contratto. In caso di contraddizioni tra il testo dell'Ordine o del Contratto e le presenti Condizioni Generali ha valore prioritario il testo dell'Ordine o del Contratto.

1.3 Il Fornitore rinuncia, conseguentemente, all'applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita che dovranno in ogni caso ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.

2. DEFINIZIONI

2.1 I termini che seguono nelle presenti Condizioni Generali avranno il seguente significato:

"Contratto": insieme dei documenti contrattuali che disciplinano i rapporti tra il Fornitore e l'Acquirente. In particolare, il Contratto comprende, per ordine di priorità:

- 1) l'Ordine e la documentazione ad esso allegata;
- 2) le Condizioni Particolari;
- 3) le presenti Condizioni Generali;
- 4) i documenti predisposti all'occorrenza dal Fornitore e che l'Acquirente accetti espressamente per iscritto di inserire nel Contratto.

"Ordine": documento cartaceo o elettronico (nell'ambito delle transazioni elettroniche) attraverso il quale l'Acquirente ordina la fornitura del Bene o la prestazione del Servizio al Fornitore. Le Condizioni Particolari sono parte del contenuto dell'Ordine stesso. In particolare, l'Ordine prevede almeno i seguenti elementi:

- la descrizione della fornitura del Bene o della prestazione del Servizio, il codice dell'articolo (ove esistente), il prezzo, la data ed il luogo di consegna, la quantità;
- gli elementi di identificazione dell'Acquirente;
- il riferimento al Contratto se già vigente;
- il riferimento all'eventuale preventivo del Fornitore;
- il riferimento al contratto d'appalto e/o subappalto della Mancino S.r.l., nn. CIG e CUP e n. di commessa.

"Condizioni Particolari": specifiche tecniche che il Bene o il Servizio dovranno soddisfare ovvero, in generale, specifiche disposizioni per la fornitura del Bene e/o la resa del Servizio. Esse possono essere indicate nell'Ordine ovvero in ogni altro documento facente parte dell'Ordine stesso o comunque consegnato dall'Acquirente ovvero possono essere concordate con lettera a parte.

"Acquirente": la Mancino S.r.l.

"Fornitore": il Fornitore scelto dall'Acquirente per eseguire il Contratto.

"Subfornitore": la persona fisica o giuridica scelta dal Fornitore per eseguire la fornitura del Bene (o una parte di essa) e/o la prestazione del Servizio (o una parte di essa).

"Bene/i": i materiali, i macchinari, i prodotti o qualsiasi bene mobile oggetto della specifica fornitura, come espressamente indicato negli Ordini o nei Contratti, ivi compresi i relativi documenti e le operazioni inerenti l'eventuale installazione.

"Servizio/i": le attività ed i servizi, anche di natura intellettuale, erogati dal Fornitore alla Mancino S.r.l. e/o le opere la cui realizzazione è affidata al Fornitore dalla Mancino S.r.l.

"Parti": Mancino S.r.l. e il Fornitore.

3. ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI

3.1 Il Fornitore si impegna a comunicare la propria accettazione di ciascun Ordine inviandone all'Acquirente una copia debitamente timbrata e sottoscritta per accettazione o, in alternativa, trasmettendo all'Acquirente una sua conferma d'ordine, contenente tutti i dati indicati nell'Ordine (tra cui, necessariamente, il riferimento al contratto d'appalto e/o subappalto della Mancino S.r.l., nn. CIG e CUP e n. di commessa). Ogni eventuale diversa comunicazione del Fornitore, non conforme all'Ordine, varrà come controproposta, la cui accettazione è rimessa alla piena discrezionalità dell'Acquirente.

3.2 Con l'accettazione dell'Ordine si intendono integralmente accettate dal Fornitore le presenti Condizioni Generali. L'accettazione dell'Ordine e/o delle presenti Condizioni Generali non conferisce alcun diritto d'esclusiva in favore del Fornitore.

3.3 Gli Ordini diventano impegnativi ed irrevocabili per la Mancino S.r.l. a partire dal momento in cui pervenga alla stessa l'accettazione del Fornitore.

3.4 Nell'ipotesi in cui entro il termine di 7 (sette) giorni di calendario dal ricevimento dell'Ordine stesso non pervenga l'accettazione da parte del Fornitore, l'Acquirente ha facoltà di annullare l'Ordine. L'Acquirente avrà la facoltà, senza alcun onere o spesa, ovvero senza che ciò comporti alcun obbligo di risarcimento o indennizzo in capo all'Acquirente, di revocare gli Ordini in tutto o in parte, tramite comunicazione scritta inviata al Fornitore prima della ricezione dell'accettazione dell'Ordine da parte di quest'ultimo.

3.5 Qualora il Fornitore non manifesti per iscritto all'Acquirente la propria accettazione o il proprio rifiuto dell'Ordine, l'inizio dell'esecuzione della fornitura del Bene e/o la resa del Servizio deve intendersi quale accettazione dell'Ordine, oltre che accettazione senza riserve delle presenti Condizioni Generali ed il relativo Contratto deve ritenersi perfezionato.

3.6 Il Fornitore, con l'accettazione dell'Ordine nelle modalità descritte al paragrafo 3.1 ovvero con l'inizio dell'esecuzione ai sensi del paragrafo 3.5, si impegna a fornire il Bene e/o a rendere il Servizio in conformità all'Ordine stesso e alle Condizioni Particolari. Prima di iniziare la fornitura del Bene o la prestazione del Servizio, il Fornitore deve segnalare ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto nell'Ordine e/o nelle Condizioni Particolari. In questo caso la fornitura del Bene e/o la resa del Servizio potrà iniziare solo dopo

l'accettazione scritta da parte della Mancino S.r.l. delle variazioni proposte dal Fornitore.

3.7 Qualora l'Acquirente richieda una modifica della fornitura del Bene e/o della prestazione del Servizio, il Fornitore deve comunicare immediatamente in forma scritta eventuali prezzi superiori o inferiori nonché eventuale modifica della data di consegna (fornendo sempre per iscritto la relativa prova delle modifiche del prezzo e dei termini).

4. CONSEGNA

4.1 Condizioni di consegna

Tutte le forniture di Beni e/o le prestazioni dei Servizi saranno eseguite in conformità a modalità, date e quantità specificate nel relativo Ordine e/o nelle Condizioni Particolari.

Se non diversamente indicato nell'Ordine e/o nelle Condizioni Particolari, la consegna deve avvenire presso il magazzino dell'Acquirente sito in Inzago (MI), Via per Bettola s.n.c. (Coordinate: 45°33'12.5"N 9°29'02.1"E), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 ovvero dalle ore 14.00 alle 18.00.

I termini di consegna indicati dall'Acquirente nell'Ordine e/o nelle Condizioni Particolari sono da ritenersi quali termini tassativi e vincolanti per il Fornitore ed il loro mancato rispetto costituisce pertanto inadempimento legittimante la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell'Acquirente.

Consegne parziali o ripartite sono ammesse solo previa autorizzazione scritta da parte dell'Acquirente.

Una consegna anticipata non potrà in alcun modo dare diritto al Fornitore all'anticipazione corrispondente dei termini di pagamento concordati che, pertanto, decorreranno comunque dalla data di consegna originariamente pattuita. Ove l'Acquirente decida, a propria discrezione, di accettare una consegna anticipata rispetto alla data di consegna concordata, quest'ultimo potrà addebitare al Fornitore le spese di immagazzinamento originate da detta consegna anticipata, compensando tali spese con le eventuali somme dovute dall'Acquirente, nell'ammontare che sarà previamente comunicato per iscritto dall'Acquirente.

L'Acquirente è tenuto ad accettare unicamente i quantitativi ordinati. Eventuali tolleranze sulla quantità, devono essere in ogni caso pattuite espressamente. L'Acquirente non assume responsabilità e/o oneri di sorta per Beni forniti dal Fornitore in eccedenza ai quantitativi indicati nell'Ordine e/o nelle Condizioni Particolari, anche nel caso in cui fossero stati introdotti nei propri magazzini (o di magazzini terzi di cui l'Acquirente abbia la disponibilità a vario titolo), rimanendo gli stessi a disposizione del Fornitore ad esclusivo suo rischio e spesa. L'Acquirente si riserva di ritrasmettere al Fornitore, ad oneri e spese di quest'ultimo, i Beni consegnati in eccesso rispetto alle quantità specificate nel relativo Ordine e/o nelle Condizioni Particolari.

Oltre al Bene e/o al Servizio il Fornitore consegnerà all'Acquirente, ove applicabile: (i) i documenti di consegna in conformità alle norme applicabili (quali a titolo esemplificativo, documenti di trasporto, consegna o spedizione, documenti doganali, certificazioni di qualità o di conformità), (ii) la relativa manualistica, istruzioni d'uso e manutenzione, (iii) tutte le informazioni ed i documenti necessari per garantire la sicurezza ed il corretto uso del Bene, nonché (iv) gli ulteriori documenti previamente richiesti dall'Acquirente e/o specificati nelle Condizioni Particolari. Inoltre, prima della consegna dei Beni, il relativo documento di trasporto (DDT), compilato in ogni sua

parte e contenente anche l'indicazione del/i prezzo/i, dovrà essere inviato all'indirizzo info@mancinosrl.it. Se la documentazione fornita all'Acquirente risulterà incompleta, in ritardo o non conforme all'Ordine, alle Condizioni Particolari o alle presenti Condizioni Generali, i termini di pagamento delle corrispondenti fatture decorreranno dal ricevimento da parte dell'Acquirente della documentazione completa e conforme.

Il Fornitore è responsabile di tutte le operazioni di consegna, trasporto, carico e scarico, e ne sostiene integralmente i relativi costi: tutti i danni causati saranno a carico esclusivo del Fornitore.

4.2 Imballaggio - Etichettatura

Il Fornitore è responsabile dell'etichettatura e dell'imballaggio che devono (i) essere appropriati in riferimento ai Beni ed ai mezzi di trasporto utilizzati per la consegna, (ii) essere conformi alla normativa vigente, a regola d'arte e tali da evitare ogni genere di danno ai Beni durante il trasporto, il maneggio e la conservazione, (iii) essere tali da permettere il sollevamento e lo scarico in condizioni di sicurezza, (iv) essere conformi a quanto eventualmente stabilito nell'Ordine e/o nelle Condizioni Particolari.

In caso di mancato rispetto di tali istruzioni da parte del Fornitore, l'Acquirente avrà la facoltà di restituire i Beni al Fornitore, a spese di quest'ultimo o di addebitare al Fornitore i costi sostenuti dall'Acquirente per lo scarico, compensando tali costi con le eventuali somme dovute al Fornitore dall'Acquirente.

Tutti i danni causati per difetto di imballaggio saranno a carico esclusivo del Fornitore.

4.3 Penali

Il Fornitore è tenuto ad informare l'Acquirente non appena venga a conoscenza di un possibile ritardo nella consegna del Bene e/o nella prestazione del Servizio rispetto ai termini di consegna pattuiti ed è inoltre tenuto a prendere tutti i provvedimenti atti a limitare gli effetti di questo possibile ritardo.

In caso di ritardo nella consegna del Bene e/o nella prestazione del Servizio, da parte del Fornitore e/o dei Subfornitori, la Mancino S.r.l. avrà il diritto di applicare una penalità per il ritardo pari – salvo diversa misura eventualmente pattuita nell'Ordine, nelle Condizioni Particolari o nel Contratto – al 5% (cinque per cento) del corrispettivo per settimana completa di ritardo fino ad un massimo del 30% (trenta per cento) del prezzo del Bene non consegnato o del Servizio non completato entro il termine pattuito.

In aggiunta alla penale sopra prevista la Mancino S.r.l. avrà il diritto al risarcimento di ogni danno ad essa causato direttamente o indirettamente, ivi inclusi, senza ad essi essere limitati, i danni da mancata effettuazione dei lavori oggetto del contratto d'appalto e/o subappalto di cui la Mancino S.r.l. è affidataria, derivanti dal ritardo nella consegna dei Beni o nel completamento del Servizio.

L'Acquirente avrà la facoltà di compensare le somme dovute dal Fornitore a titolo di penale con ogni pagamento dovuto dall'Acquirente al Fornitore, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di credito certo, liquido ed esigibile. L'accettazione di una consegna tardiva non può in alcun modo essere intesa quale rinuncia da parte dell'Acquirente, nemmeno parziale, ai diritti di cui al presente articolo e ai diritti e rimedi riconosciuti per legge.

Il ritardo di consegna di oltre 2 (due) giorni lavorativi, rispetto ai termini di consegna pattuiti dà facoltà all'Acquirente di

risolvere il relativo contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Fornitore. Costi supplementari, in particolar modo nel caso di acquisti necessari per coprire la fornitura mancante, sono a carico del Fornitore.

5. ACCETTAZIONE DEL BENE E/O SERVIZIO

5.1 I Beni e/o Servizi s'intenderanno accettati a seguito di verifica da parte dell'Acquirente della conformità degli stessi all'Ordine, alle Condizioni Particolari e/o al Contratto.

5.2 Il trasferimento della proprietà e dei rischi ha luogo alla consegna dei Beni nel luogo indicato nell'Ordine, nelle Condizioni Particolari o nel Contratto (salvo il caso di rifiuto del Bene) e ciò anche nel caso in cui le spese di trasporto siano a carico dell'Acquirente. La proprietà dell'opera realizzata in esecuzione del Servizio si intenderà trasferita alla Mancino S.r.l. al momento della relativa accettazione da parte di quest'ultima. In entrambi i casi ed ove applicabile, il Bene e/o il Servizio (ovvero l'eventuale opera oggetto dello stesso) si intenderanno definitivamente accettati dalla Mancino S.r.l. solo all'esito positivo delle eventuali procedure di collaudo concordate per iscritto tra le Parti.

5.3 Il Fornitore rinuncia ad avvalersi di qualsiasi eventuale clausola di riserva di proprietà non convenuta espressamente con l'Acquirente; garantisce, altresì, che anche i propri Subfornitori rinuncino ad avvalersi di tale clausola.

5.4 L'assenza di un rifiuto dei Beni e/o Servizi al momento della consegna o il pagamento degli stessi non vale come accettazione. Qualora l'Ordine, le Condizioni Generali o il Contratto prevedano la consegna in più lotti, la mancata denuncia di vizi o difetti di Beni oggetto di lotti già consegnati ed accettati dall'Acquirente, non implica accettazione dell'intera fornitura di Beni.

5.5 In caso di espresso rifiuto dei Beni, essi rimangono a disposizione presso il luogo di consegna a spese e a rischio del Fornitore.

6. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE DI SERVIZI

6.1 Durante l'esecuzione del Servizio, il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni di legge applicabili alla prestazione del Servizio affidatogli ed in particolare si impegna:

- ad assumere tutte le responsabilità relative ai Servizi affidatigli e garantisce di disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, qualificato e idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
- a mettere in atto, per la prestazione del Servizio, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della salute e sicurezza del lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose della Mancino S.r.l. e di terzi nel rispetto della legislazione applicabile;
- a segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite alla Mancino S.r.l. relativamente a: titolarità dell'impresa, compagine azionaria e organizzazione aziendale del Fornitore;
- a garantire che il personale che utilizzerà per lo svolgimento dei Servizi è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di

rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione.

6.2 Qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso stabilimenti, laboratori, magazzini, uffici o cantieri della Mancino S.r.l., il Fornitore si impegna:

- a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza della Mancino S.r.l.;
- ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
- ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere della Mancino S.r.l., sollevando espressamente e tenendo indenne la Mancino S.r.l. da ogni e qualsiasi responsabilità costo, onere o pretesa di terzi al riguardo.

6.3 Se non diversamente concordato, i mezzi di sollevamento, movimentazione e, più in generale, tutte le attrezzature di necessità del Fornitore per la prestazione del Servizio saranno messi a disposizione a cura e spese del Fornitore che ne garantisce la piena idoneità all'uso cui sono destinati. Detti mezzi devono, per tutta la durata dell'attività essere pienamente conformi alle normative vigenti. È fatto espresso divieto al Fornitore fare uso di mezzi e/o attrezzature di proprietà della Mancino S.r.l., salvo espressa autorizzazione.

7. GARANZIE E MANLEVA

7.1 Il Fornitore garantisce all'Acquirente che i Beni e/o Servizi sono:

(i) conformi all'Ordine, alle Condizioni Particolari, al Contratto;

(ii) conformi alle norme tecniche, ai regolamenti, alle disposizioni ed ai più alti standards professionali applicabili, in particolare con riferimento alla produzione, fabbricazione, riparazione, consegna, esecuzione, nonché a tutte le norme in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro ed alle altre norme in vigore;

(iii) esenti da qualsiasi vizio e/o difetto, ivi compresi i vizi di qualità, fabbricazione, progettazione, installazione;

(iv) laddove i Beni siano suscettibili di funzionamento, il Fornitore garantisce altresì il buon funzionamento degli stessi.

7.2 Il periodo di durata della garanzia sarà di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data della consegna del Bene e/o Servizio all'Acquirente, salvo diverso accordo tra le Parti. Il Fornitore prende atto del fatto che i Beni possono venire acquistati dall'Acquirente per essere installati e/o utilizzati in sede di esecuzione di lavori di appalti e/o subappalti affidati all'Acquirente. La garanzia del Fornitore opererà anche in relazione a quei Beni forniti già installati e/o utilizzati dall'Acquirente. L'Acquirente potrà far valere ogni eventuale non conformità, vizio e/o difetto dei Beni e/o Servizi, denunciando tali non conformità, vizi e/o difetti per iscritto al Fornitore, in espressa deroga all'art. 1512 cod. civ., entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scoperta della relativa non conformità, vizio e/o difetto.

7.3 Fatto salvo ogni diritto spettante alla Mancino S.r.l. ai sensi delle presenti Condizioni Generali, nonché per

legge, nel caso in cui la fornitura del Bene e/o la prestazione del Servizio risulti non conforme o affetta da vizi e/o difetti, l'Acquirente ha facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere la riparazione o, ove non possibile, la sostituzione del Bene o a rendere il Servizio in maniera conforme al Contratto, ad oneri e spese del Fornitore, entro un termine adeguato stabilito nella relativa richiesta scritta dell'Acquirente. Se il Fornitore non procede alle azioni correttive richieste, l'Acquirente potrà a sua discrezione: (i) risolvere il Contratto in conformità a quanto previsto all'articolo 10, (ii) ottenere una congrua riduzione del prezzo dei Beni o dei Servizi non conformi o viziati o difettosi, (iii) far eseguire da terzi di sua scelta ed a spese del Fornitore la fornitura dei soli Beni non conformi o viziati o difettosi o la prestazione dei soli Servizi non conformi o viziati o difettosi, iv) procedere ad acquisti per coprire la mancata consegna, a spese del Fornitore e dopo averne dato comunicazione a quest'ultimo.

7.4 In ogni caso, il Fornitore si farà carico di ogni spesa relativa alle azioni correttive di cui all'articolo 7.3, comprese le spese di viaggio, reso fabbrica pezzi e manodopera.

7.5 Qualsiasi sostituzione o riparazione dei Beni e/o nuova resa dei Servizi in garanzia dà luogo ad una nuova garanzia per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione scritta da parte dell'Acquirente dei Beni e/o Servizi sostituiti o riparati o nuovamente eseguiti.

7.6 Il Fornitore rimane obbligato anche ai sensi delle garanzie applicabili per legge, in particolare la garanzia del produttore e quella per vizi nascosti.

7.7 Qualora l'Acquirente segnali al Fornitore per iscritto una non conformità, un vizio e/o difetto dei Beni e/o Servizi con la dicitura "accettazione con riserva" o altra formulazione simile, senza richiedere contestualmente al Fornitore l'esperimento dei rimedi di cui al precedente articolo 7.3, tale segnalazione dovrà essere intesa come riserva da parte dell'Acquirente di far successivamente valere, anche a seguito della denuncia di non conformità, vizi e/o difetti da parte del proprio cliente, ogni proprio diritto ai sensi delle presenti Condizioni Generali e di legge. Pertanto, l'"accettazione con riserva" da parte dell'Acquirente dei Beni e/o Servizi non conformi, viziati e/o difettati non comporterà alcuna decadenza in capo all'Acquirente, né alcuna rinuncia da parte dell'Acquirente stesso alla garanzia contrattuale del Fornitore né avrà alcun effetto liberatorio per il Fornitore.

7.8 L'Acquirente ha facoltà di compensare le somme dovute dal Fornitore ai sensi del presente articolo 7 con ogni eventuale credito vantato dal Fornitore nei confronti dell'Acquirente, anche non certo, liquido ed esigibile. In caso di non conformità, vizio e/o difetto dei Beni e/o Servizi emersi prima del pagamento del prezzo, l'Acquirente può rifiutare o sospendere il pagamento del prezzo di tali dei Beni e/o Servizi sino all'avvenuta eliminazione delle non conformità, dei vizi e/o difetti. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei maggiori danni derivati dalla non conformità e/o idoneità dei Beni e/o Servizi, nonché alla risoluzione del contratto ed ad ogni altro diritto o rimedio ai sensi di legge.

7.9 Qualora l'Acquirente risulti responsabile nei confronti di terzi per qualsiasi danno derivante dai Beni e/o Servizi non conformi o viziati o difettosi (ivi compresi eventuali danni a persone o cose), ed anche in caso di responsabilità civile per prodotto difettoso, l'Acquirente ne informerà tempestivamente il Fornitore, il quale si impegna sin d'ora a tenere indenne ed a manlevare l'Acquirente, in ogni sede, da ogni responsabilità, pretesa, azione, pregiudizio ed onere anche risarcitorio, ivi comprese le spese legali, a qualsivoglia titolo e/o causa, da chiunque avanzate, nei confronti dell'Acquirente. Resta inteso che, in caso di controversia, l'Acquirente avrà in ogni caso diritto di chiamare in giudizio il Fornitore.

7.10 Il Fornitore e l'Acquirente espressamente concordano che il Fornitore si obbliga: (i) a tenere indenne e manlevato l'Acquirente da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivare a quest'ultimo dal mancato corretto adempimento, totale o parziale, da parte del Fornitore e dei suoi eventuali Subfornitori del Contratto e degli obblighi posti dalla normativa vigente; (ii) a rimborsare all'Acquirente eventuali importi che quest'ultimo dovesse corrispondere a causa del mancato corretto adempimento, totale o parziale, da parte del Fornitore e di suoi eventuali Subfornitori del Contratto e degli obblighi posti dalla normativa vigente; autorizzando, ad ogni buon fine e fin da ora, l'Acquirente a compensare i relativi importi con quanto dovuto da quest'ultimo a titolo di corrispettivi al Fornitore e rinunciando, conseguentemente, il Fornitore medesimo a sollevare ogni eccezione e/o contestazione di qualsivoglia natura in merito.

8. PREZZI E PAGAMENTO

8.1 I prezzi indicati, di volta in volta, dall'Acquirente in ciascun Ordine e/o nelle Condizioni Particolari o nel Contratto devono intendersi fissi ed invariabili. Se non diversamente concordato, i prezzi devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa a carico del Fornitore fino alla consegna dei Beni e/o Servizi all'Acquirente, restando a carico del Fornitore anche le spese di consegna, trasporto, carico/scarico e imballaggio. I prezzi si intendono al netto dell'IVA.

8.2 Le fatture saranno emesse dal Fornitore in conformità alle specifiche istruzioni comunicate dall'Acquirente per iscritto. Salvo diversa indicazione, le fatture devono contemplare i Beni e/o i Servizi forniti e/o resi relativi ad una stessa commessa di Mancino S.r.l. (il n. di commessa è indicato nell'Ordine o nel Contratto), e dovranno tassativamente indicare il numero e la data dell'Ordine che viene fatturato, il riferimento al contratto d'appalto e/o subappalto della Mancino S.r.l., nn. CIG e CUP e n. di commessa. Fatture che non contengono tali dati saranno restituite al mittente e non motivano alcuna scadenza.

8.3 L'Acquirente corrisponderà al Fornitore il prezzo del Bene e/o Servizio secondo i termini e le condizioni di pagamento previste nel relativo Ordine, nelle Condizioni Particolari o nel Contratto. In assenza di diverse indicazioni l'Acquirente procederà al pagamento mediante bonifico bancario, alla scadenza pattuita. In caso di pagamento tramite R.I.BA, il Fornitore dovrà indicare in fattura, salvo diverso accordo, scadenza "fine mese". Le R.I.BA con scadenza nei mesi di Agosto o

Dicembre dovranno essere tassativamente posticipate al 10 Settembre o 10 Gennaio. Il pagamento della fattura non preclude il diritto dell'Acquirente di contestarne per iscritto l'importo fatturato.

8.4 In caso di accettazione anticipata del Bene e/o Servizio il termine di pagamento inizia a decorrere dalla data di consegna originariamente pattuita. In caso di contratti d'opera o prese in consegna stabilite per Contratto, il termine di pagamento non inizia prima della presa in consegna. In caso di omesso, ritardato o non completo invio della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 4, i termini di pagamento delle corrispondenti fatture decorreranno dal ricevimento da parte dell'Acquirente della documentazione completa e conforme.

8.5 L'Acquirente, ferma restando la possibilità di risolvere il contratto e di ogni altro diritto previsto per legge, è autorizzato a trattenere o sospendere il pagamento fino all'adempimento regolare: (i) nei casi di cui al paragrafo 7.8 (non conformità, vizi, difetti); (ii) nelle ipotesi di omessa o ritardata consegna del Bene e/o Servizio ovvero di consegna non conforme a quanto previsto all'articolo 4; (iii) nel caso in cui risulti una qualunque forma di irregolarità e/o difformità alle normative vigenti, relativamente all'adempimento del Contratto; (iv) in caso di inadempimento del Fornitore ovvero nel caso in cui emergano circostanze dalle quali risulti ragionevolmente verosimile che il Fornitore non adempirà regolarmente alle proprie obbligazioni; con l'intesa, tuttavia, che detta sospensione dei pagamenti non legittima il Fornitore a sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti dell'Acquirente.

9. RECESSO

9.1 La Mancino S.r.l. avrà la facoltà di recedere da ciascun Ordine e/o Contratto relativo alla prestazione di Servizi mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data.

10. RISOLUZIONE

10.1 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù degli Ordini e/o dei Contratti, la Mancino S.r.l. potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalle presenti Condizioni Generali o dalla legge per specifiche ipotesi, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz'altro risolto. La diffida sarà recapitata tramite raccomandata A.R. o PEC.

10.2 In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 10.1 e al paragrafo 4.3, la Mancino S.r.l. potrà risolvere il Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A.R. o PEC al Fornitore, qualora il Fornitore:

- (a) venga posto in liquidazione o assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale;**
- (b) sia inadempiente agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 11;**
- (c) sia inadempiente agli obblighi di incedibilità di cui all'articolo 13;**
- (d) non sia in grado di eseguire i suoi obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 15 giorni lavorativi.**

10.3 La Mancino S.r.l. potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa per la Mancino S.r.l. l'esecuzione di un Ordine o di un Contratto. La comunicazione scritta sarà recapitata tramite raccomandata A.R. o PEC.

10.4 La risoluzione ai sensi del presente articolo ed in ogni altro caso, non fa venire meno gli obblighi a carico del Fornitore di cui all'articolo 11, che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

11. INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

11.1 Qualsiasi documento, disegno, modello, campione, progetto, capitolato, tabella, dato, informazione tecnica o industriale, informazioni relative all'organizzazione, alle attività ed ai risultati economici dell'Acquirente (sia su supporto cartaceo che informatico) trasmessa, consegnata e/o comunicata, anche verbalmente, dall'Acquirente al Fornitore o della quale il Fornitore sia in qualsiasi modo venuto a conoscenza, prima o in esecuzione del Contratto (le "Informazioni Riservate"), rimarrà di esclusiva titolarità dell'Acquirente, anche i documenti e le informazioni relativi all'organizzazione, alle attività ed ai risultati economici dell'Acquirente.

11.2 Il Fornitore è tenuto a:

- (a) non utilizzare le Informazioni Riservate nell'ambito della propria attività aziendale, al di fuori della corretta esecuzione del Contratto con l'Acquirente;**
- (b) non copiare, riprodurre o divulgare le Informazioni Riservate ad alcuna terza, se non nei limiti autorizzati espressamente dalla Mancino S.r.l.;**
- (c) mettere in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate;**
- (d) al termine della fornitura del Bene o della resa del Servizio, o anche antecedentemente su richiesta della Mancino S.r.l., restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ed a distruggerne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto, fermo restando che il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della Mancino S.r.l., consegnerà alla Mancino S.r.l. una certificazione attestante l'avvenuta distruzione dei documenti e/o riproduzioni di cui sopra;**
- (e) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l'esecuzione dei Contratti,**

restando inteso che nessuna attività può essere in alcun modo interpretata come costituente titolo di privativa o licenza in capo al Fornitore;

(f) non brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;

(g) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustificano la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate;

(h) informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi;

(i) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate;

(j) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dei Contratti, ad esempio i Subfornitori, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti della Mancino S.r.l. per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente articolo rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo.

11.3 Il Fornitore si obbliga a rispettare e ad imporre al proprio personale e Subfornitori di rispettare i suddetti obblighi di non utilizzo e di riservatezza per tutto il periodo di durata del Contratto e per 5 (cinque) anni successivi al termine del Contratto.

11.4 Il Fornitore dovrà attenersi alle presenti disposizioni anche quando l'Acquirente trasmette o comunica al Fornitore Informazioni Riservate di titolarità di terzi. L'Acquirente non avrà alcuna responsabilità derivante o relativa alle Informazioni Riservate da esso stesso rivelate.

11.5 Il Fornitore riconosce che: (i) quando, ai sensi del Contratto, il Fornitore elabora, in esclusiva per l'Acquirente, il progetto, il disegno o le caratteristiche del Bene, sulla base di istruzioni più o meno dettagliate fornite dall'Acquirente stesso, tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi al Bene stesso ed ai suoi disegni e progetti sono di esclusiva titolarità dell'Acquirente; (ii) del corrispettivo di tali diritti esclusivi si è tenuto conto nella determinazione del prezzo della fornitura; iii) gli è vietata la fabbricazione ed il commercio di beni su disegni, modelli, campioni della Mancino S.r.l., tanto per produzione quanto per qualsiasi altro impiego; iv) gli è vietato utilizzare, eccetto che per l'esecuzione del contratto con la Mancino S.r.l., il nome, i marchi o i segni distintivi di quest'ultima.

11.6 Se la Mancino S.r.l. riceve dal Fornitore disegni e altri documenti tecnici, non può né utilizzarli per un'eventuale riproduzione del Bene, né comunicarne il contenuto a terzi senza l'autorizzazione scritta del proprietario.

11.7 Il Fornitore garantisce che i Beni da lui forniti, i loro componenti, accessori e la relativa documentazione, nonché le opere dal medesimo realizzate per la Mancino S.r.l., l'utilizzo dei Servizi resi non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale o

intellettuale di terzi, assumendosi il Fornitore l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro diritti di proprietà industriale o intellettuale a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte della Mancino S.r.l., dei Beni e/o dei Servizi e tenendo comunque la Mancino S.r.l. indenne da tali pretese. Qualora la produzione e/o la fornitura dei Beni e/o della loro documentazione sia vietata, il Fornitore, a proprie spese, si impegnerà ad ottenere il diritto di continuare a produrre ed a fornire all'Acquirente tali Beni e tale documentazione o a provvedere alla sostituzione con Beni e/o documentazione equivalenti che non diano luogo a violazioni, ove ciò sia possibile in tempo utile.

11.8 Il Fornitore terrà indenne e manlevato l'Acquirente ed i clienti di quest'ultimo per qualsiasi passività, perdita, danno, onere, costo o spesa di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali, subito dall'Acquirente e derivanti da ogni eventuale pretesa o azione giudiziaria di terzi, in relazione ai Beni acquistati dal Fornitore e fondati, in via non limitativa, sulla violazione di diritti di proprietà industriale e intellettuale di terzi nonché sulla violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali.

11.9 Fatti salvi diversi accordi scritti, il Fornitore rinuncia a far valere nei confronti della Mancino S.r.l., suoi successori a qualsiasi titolo ed anche nel ramo d'azienda o parte di esso, suoi clienti e suoi licenziatari (nonché nei confronti dei clienti e licenziatari anche successivi di costoro), suoi eventuali diritti di privativa industriale sul Bene o sul Servizio.

12. BENI DI PROPRIETÀ DELL'ACQUIRENTE

12.1 Tutte le attrezzature, stampe, disegni tecnici ed altri documenti forniti dall'Acquirente al Fornitore o realizzati dal Fornitore in esecuzione dell'Ordine/Contratto o che comunque siano stati pagati dall'Acquirente sono e resteranno di proprietà dell'Acquirente.

12.2 Eventuali materiali forniti dall'Acquirente rimangono di proprietà dell'Acquirente. Ciascun bene di proprietà dell'Acquirente sarà contrassegnato e adeguatamente identificato dal Fornitore come proprietà dell'Acquirente, e sarà immagazzinato, a spese del Fornitore, in modo sicuro (qualora possibile separatamente dai beni di proprietà del Fornitore) e sarà tenuto libero da qualsiasi tipo di vincolo e/o pretesa di terzi. Il Fornitore non dovrà utilizzare, consegnare o rendere disponibile a terzi alcun bene di proprietà dell'Acquirente o beni prodotti o realizzati utilizzando, anche parzialmente, beni di proprietà dell'Acquirente, se non per necessità legate all'esecuzione dell'Ordine. Mentre si trovano sotto la custodia o il controllo del Fornitore, i beni di proprietà dell'Acquirente saranno tenuti a rischio del Fornitore ed assicurati da quest'ultimo, a proprie spese, per un importo equivalente al loro valore. A richiesta dell'Acquirente, o comunque una volta esattamente adempiuta la prestazione oggetto dell'Ordine o del Contratto, il Fornitore si impegna a restituire i beni di proprietà dell'Acquirente, nelle stesse condizioni in cui sono stati originariamente ricevuti, fatto salvo il ragionevole deterioramento ed usura.

13. DIVIETO DI CESSIONE, SUBAPPALTO E SUBFORNITORI

13.1 Ciascun Ordine dell'Acquirente e ciascun Contratto concluso sulla base delle presenti Condizioni Generali non potrà essere ceduto dal Fornitore a terzi, neppure parzialmente, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. Non sono, inoltre, consentiti, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente: la cessione dei crediti del Fornitore nei confronti dell'Acquirente, gli ordini di riscossione specifici e altri sistemi di delega dei pagamenti.

13.2 Il Contratto non può essere subappaltato a terzi se non previo consenso scritto dell'Acquirente. In particolare, quando il Bene è prodotto secondo le specifiche dell'Acquirente, il Bene così prodotto e le operazioni connesse all'esecuzione del Contratto non possono essere affidate a terzi dal Fornitore senza previo consenso scritto dell'Acquirente e sempre nel rispetto da parte del Fornitore e dei terzi delle disposizioni di legge vigenti.

13.3 In caso di subappalto o subfornitura da parte del Fornitore delle prestazioni contrattuali o di singole fasi delle prestazioni contrattuali convenute, il Fornitore rimane il solo responsabile per la corretta esecuzione del Contratto nei confronti dell'Acquirente. Il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da qualsiasi reclamo avanzato dai propri dipendenti, dai subfornitori, dai subappaltatori e dai dipendenti di questi ultimi.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1 I Contratti conclusi sulla base delle presenti Condizioni Generali saranno sottoposti alla legge italiana.

14.2 Per qualsiasi controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali o in relazione alle medesime o che dovesse insorgere relativamente al Contratto, alla sua efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione e cessazione, nonché in relazione al Contratto medesimo, sarà competente in via esclusiva il giudice del Foro di Milano.

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

15.1 Il Fornitore acconsente che la Mancino S.r.l. salvi i dati del Fornitore necessari nell'ambito del rapporto contrattuale. Ulteriori disposizioni sulla tutela dei dati saranno regolate se necessario in accordi separati.

15.2 Tutti gli eventuali dati personali di cui la Mancino S.r.l. dovesse venire a conoscenza per il perfezionamento e l'esecuzione dei singoli Contratti, verranno dalla stessa trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa nazionale.

16. ALTRE DISPOSIZIONI

16.1 Nullità parziale

Qualora una disposizione delle Condizioni Generali e/o del Contratto fosse dichiarata nulla o annullata per provvedimento

giurisdizionale, legge o regolamento, la disposizione si considererà come non scritta. Ciononostante le altre disposizioni delle Condizioni Generali e/o del Contratto rimangono valide ed efficaci.

16.2 Rinuncia

Il fatto che una delle Parti non abbia chiesto l'esecuzione integrale delle obbligazioni dell'altra parte nel momento opportuno non potrà in alcun modo essere interpretato come rinuncia ad esigerne l'esecuzione in futuro.